



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית מרחוב רש"י 5 רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד אריק חכים
מרחוב השוק 13 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: סנאורה בע"מ ח.פ. 510535818
ע"י ב"כ עוה"ד צחי פלג
מרחוב הנצי"ב 39 תל אביב

פסק דין

התביעה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב רש"י 5 רמת גן הבנוי על חלקה 399 בגוש 6204 (להלן: "הבית").

הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

לבית חניון תת קרקעי אשר חלקו בבעלות בעלי היחידות בבית וחלקו האחר בבעלות הנתבעת.

התובעת, נציגות הבית המשותף, טוענת כי חניון הנתבעת עושה שימוש ברכוש המשותף של הבית אולם הנתבעת איננה נושאת בחלקה בהוצאות להחזקתו של הרכוש המשותף. בין הצדדים התנהלו הליכים בפני המפקחת הבכירה מירה אריאלי בתיק 498/07 ובתיק 545/07 (להלן: "ההליך הקודם") ובהתאם להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בהליכים הנ"ל נקבע כי הנתבעת תתחיל לשלם מידי חודש, החל מיום 01.01.09, את חלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בהתאם לפרמטרים אשר היו נהוגים בבית מאז אכלוסו. עוד נקבע כי הנתבעת תהיה מנועה מלהעלות כל טענה שהיא בעניין חיובה למעט בשאלת חישוב חלקה היחסי בהוצאות בכל הנוגע לשטח שבבעלותה. לטענת התובעת מאז ניתן פסק הדין שבה הנתבעת ואיננה משלמת ולה חוב בגין מיסי נציגות בסך של 17,224 ₪ לחודש לתקופה שמחודש 07/10 ועד 03/11. התובעת ביקשה לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד הנתבעת על פי הסכם הפשרה. אולם, בהעדר סכומים מדויקים ולאור הנחיית המפקחת, הוגשה התובענה דנן.

קרן החוב הנתבעת עומדת על סך של 155,016 ₪.

הנתבעת טוענת כי במהלך השנים גבתה ממנה התובעת מיסי נציגות בשיעור גבוה מזה אשר נדרש מבעלי היחידות האחרים. כך, ממנה נדרש סך של 168 ₪ בעוד שמבעלי הדירות האחרים נדרש סך של 105 ₪ בלבד עבור כל חניה. לבד מכך, הרי שהתובעת לא הציגה לנתבעת דוחות כספיים לשנים 2006-2010. לטענת הנתבעת חישוב התובעת בגין מיסי הנציגות אמור להיות מבוסס על החישוב אשר נעשה על ידי חברת דנקר השקעות בע"מ (להלן: "דנקר") אשר ניהלה את הבית 10 שנים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפני התובעת. דא עקא, על פי ההסכם שבין הנתבעת לבין דנקנר, הסכום שהיה עליה לשלם בגין דמי ניהול לחניון נמוך בכ- 50% מהסכום הנתבע, שכן, הסיכום בין הצדדים היה כי הנתבעת תשלם לדנקנר דמי ניהול בהתאם לפסק דין בתביעה שהגישו הנתבעת ודנקנר כנגד העירייה. בתביעה זו נפסק כי על העירייה לשלם דמי ניהול בשיעור מופחת של 50%. זאת ועוד. מדוחות הוצאות של הנציגות מסתבר כי בעלי דירות בבית משלמים סך של 95 ₪ בגין כל מקום חניה בתוספת עלות החשמל בעוד הנתבעת נדרשת לשלם סך של 168 ₪ בתוספת עלות חשמל ועלות מעלית. ישנן גם 2 חניות אשר לגביהם נדרש תשלום כפול (בעלי חנות מס' 3 משלמים עליהן גם כן). התובע לא העבירה לידי הנתבעת חשבוניות מס מקור לטובת הזדכות בגין תשלומי המע"מ. בנסיבות אלו אין כל מקום לדרישת התשלום ומכל מקום עומדת לנתבעת זכות קיוזו בגין תשלומי יתר בסך של 416,820 ₪ וכן סך של 13,885 ₪ בגין גביית יתר עבור 2 חניות.

ביום 23.05.11 התקיים דיון מקדמי בתובענה בסיומו נקבעה פרוצדורה לשמיעת ראיות.

מטעם התובעת הוגשו תצהירים של חבר הנציגות נתאי נדר ומר סורין סוכארנינו.

מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מר יצחק שטרסברג וחוות דעת שמאי מקרקעין משה ספיר.

העדים נחקרו נגדית על תצהיריהם בישיבת הוכחות מיום 29.09.11.

הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

בתצהירו של מר נדר הוא אישר כי לאחר הגשת התביעה שילמה הנתבעת את מיסי הנציגות הנתבעים במלואם לחודשים 01/11 עד 03/11 (כולל). לפיכך, יתרת החוב הנתבעת בהליך דנן הינה בסך 103,344 ₪ בגין אי תשלום לחודשים 07/10 עד 12/10 (כולל) (סעיף 12 לתצהיר נדר).

דיון

התביעה דנן עניינה בחיוב הנתבעת בתשלום מיסי נציגות בגין חלק מהחניון התת קרקעי בבית שהינו בבעלותה.

למעשה, אין מחלוקת כי על הנתבעת לשלם את מיסי נציגות כפי שהיא גם עשתה במהלך השנים.

אין גם מחלוקת בין הצדדים בדבר התקופה שבה לא שילמה הנתבעת את מיסי הנציגות (07/10 עד 12/10 (כולל)).

המחלוקת היחידה בתיק זה היא מהו שיעור מיסי הנציגות שעל הנתבעת לשלם. כך מעיד מר שטרסברג מטעם הנתבעת – "ביקשנו בצורה פשוטה וברורה שאם משהו יבדוק בצורה מקצועית ויקבע אנחנו נשלם" (עמוד 16 שורות 25-26).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, בטרם ניכנס לדיון בשאלה זו, יש לבחון תחילה את טענתה של התובעת, כי הסכם הפשרה בהליך הקודם מהווה, למעשה, השתק פלוגתא בכל הקשור לגובה החיוב החודשי המוטל על הנתבעת דנן.

מעשה בי דין

במסגרת הסכם הפשרה בהליך הקודם נקבע כי:

"מוסכם כי מה- 1.1.09 תשלם הנתבעת מידי חודש את חלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בהתאם לפרמטרים הנהוגים כיום כפי שנהגו בבית מאז אכלוסו, ותהיה מנועה מלהעלות כל טענה היא בענין חיובה למעט בשאלת חישוב חלקה היחסי בהוצאות בכל הנוגע לשטח שבבעלותה".

לטענת התובעת, הנתבעת אך הכחישה בכתב ההגנה מטעמה את הסכם הפשרה האמור ולא הציגה כל פרשנות לאותו הסכם. משכך, אין היא רשאית עתה להעלות כל טענה בהקשר זה, בפרט לאחר שגם בתצהירים מטעמה אין כל אזכור או התייחסות לפסק הדין. לעומתה התובעת טענה כל העת כי הציטוט האמור משתיק את הנתבעת מלטעון בנוגע לפרמטרים לחיוב כפי שהיו עוד לפני שהחלה היא מנהלת את הרכוש המשותף בבית.

הנתבעת טוענת בסיכומיה כי היא איננה מושתקת מלהעלות טענותיה. ראשית, לאור עדותו של מר נדר ממנה עולה כי הסיפא של הסעיף המצוטט היתה תוספת של המפקחת ולא חלק מהסכמת הצדדים. משכך, אין פרשנותו של מר נדר מחייבת וממילא מאחר ולא חקר את מר שטרנסברג בעניין זה הרי שמושתקת התובעת דווקא מלטעון לפרשנות הסעיף. שנית, הוכח כי הפרמטרים השתנו, למשל, בתוספת קרן שיפוץ ובגביית מע"מ.

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)). הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 98, 92 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006).

הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967) ("ההדגשה שלי, א.ס.).

אין מחלוקת כי במקרה דנן לא מתקיימים הכללים בדבר השתק עילה – המדובר בתקופות חוב שונות שלא באו לעולם כלל במועד ניהול ההליך הקודם.

לא יכולה להיות מחלוקת כי הקביעות בהליך הקודם יכולות לקיים את הכלל בדבר השתק פלוגתה – המדובר באותם צדדים, בהכרעה פוזיטיבית וחיונית לתובענה ולצדדים ודאי שהיה את יומם בפני בית המשפט, לבד מכך שמדובר בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין כאמור.

אולם, הוראת הסכם הפשרה האמורה אכן מעוררת קשיים. לכאורה קובע הסעיף שני תנאים הפוכים - מחד נקבע חיוב פוזיטיבי של הנתבעת בתשלום מיסי נציגות על פי הפרמטרים הנהוגים החל מיום 01.01.09 ואף הובהר כי הנתבעת תהיה מנועה מלטעון בנוגע לאותם פרמטרים. מאידך, הסיפא של הסעיף אכן מקנה לנתבעת זכות לשוב ולטעון בנוגע לחישוב חלקה היחסי בהוצאות.

העדות היחידה בנוגע להסכם הפשרה האמור היתה עדותו של מר נדר כלהלן: "ס' 5 להסכם הפשרה - ס' 5 לא חובר על ידי הצדדים ואני מעיד על כך כמי שהיה בדיון. הוא חובר ע"י כבוד המפקחת אריאלי והרישא של הסעיף אנחנו סיכמנו שאכן החלק יהיה כפי שנהגו בבית מאז אכלוסו ב-1996 כשדנקנר סנאורה ניהלו את הבניין אבל המפקחת הוסיפה את הנושא של הטענה בעניין



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חיוב חוץ מאשר לחלק היחסי בהוצאות. אני הבנתי מהמפקחת שאם מחר בבוקר יבוא ועד ויגיד לסנאורה שהם מחייבים אותם לא על פי 100 חניות או מטרים מרובעים אלא החלק היחסי שלהם יוכפל מהיום והלאה אז לסנאורה שמורה הזכות לשלם לפי החלק היחסי וכמובן שאסור לאף ועד לשנות את החלק היחסי ביחס לשאר השטחים של האגף המסחרי בבנין" (עמוד 7 שורה 27 עד עמוד 8 שורה 3).

מעדות זו עולה כי הכוונה בסיפא של הסעיף היתה שלא להגביל את הנתבעת בטענה כנגד חישוב שגוי של חלקה היחסי בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. האמור גם משתלב עם לשון הסעיף. מאידך, אין כל פרשנות המוצעת על ידי הנתבעת במסגרת ראיותיה. למעשה, ישנה התעלמות מוחלטת מפסק דין זה בתצהירו של מר שטרוסברג.

בסיכומיהם מנסה כל אחד מהצדדים ללמוד מעדות זו לכיוונו הוא, ואכן, הסעיף האמור בהסכם הפשרה מושך לשני כיוונים.

חלק מטענות הנתבעת בהליך דנן אכן באות בגדר הסיפא של הסעיף ואשר אינן יוצרות מעשה בי-דין – כך הטענה כי הסכום שנגבה ממנה אינו שוויוני לזה המשולם על ידי בעלי החניות האחרים, כך הטענה כי נוספה גביה של קרן שיפוצים, כך הטענה לעניין חיובי המע"מ, כך הטענה כי דמי הניהול הנגבים מופרזים – האם אלו אינן טענות בדבר חישוב שגוי של חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאות? ! דעתי היא כי אלו הן מסוג הטענות שהוחרגו בהסכם הפשרה.

אולם, כל הקשור לטענת הנתבעת בנוגע למערכת היחסים וחלוקת התשלומים אשר היתה בינה לבין דנקנר בטרם עבר ניהול הבית לידי התובעת, הרי שאלו נכללים בגדר הרישא של הסעיף והם הוכרעו כבר במסגרת ההליך הקודם. שאם לא תאמר כן ויתאפשר לנתבעת לפתוח מחדש את כל מערכת ההתחשבות הקודמת שהיתה בין הצדדים (בהתבסס על ניהול הבית על ידי דנקנר במשך 10 השנים שקדמו), הרי שאין כל משמעות, לא לחיוב ברישא של הסעיף בדבר התשלום על פי "פרמטרים הנהוגים כיום כפי שנהגו בבית מאז אכלוסו" ובודאי שאין כל משמעות להבהרה בהקשר זה לפיה הנתבעת "תהיה מנועה מלהעלות כל טענה היא בענין חיובה".

הקביעה האמורה בנוגע להסכם הפשרה לא רק שתואמת את לשונו של ההסכם, אלא היא גם היחידה אשר נותנת משמעות לכל חלק בסעיף וחזקה היא כי לא הצדדים, ובודאי שלא המפקחת, כללו בהסכם הפשרה סעיף אשר אחריתו שוללת את ראשיתו.

זאת ועוד. התנהגות הצדדים בפועל מאז החתימה על הסכם הפשרה מחזקת אף היא את הפרשנות האמורה.

כך, אין מחלוקת כי מאז הסכם הפשרה ועד לחודש 07/10 שילמה הנתבעת את מיסי הנציגות במלואם על פי החישוב והפרמטרים כפי שהיו לאורך שנים. לגרסתה של הנתבעת רק החל משנת 2010, לאור דרישה לתוספת קרן שיפוצים ולאור ה"גילוי" בדבר תשלום מופחת של בעלי הדירות, פנתה בדרישה לקבלת נתונים ובהמשך הפסיקה את תשלומיה החודשיים (סעיפים 5.3-5.8 לתצהיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שטרוסברג וכן עדותו בעמוד 17 שורות 9-11). כלומר, פנייתה של הנתבעת והפסקת התשלום על ידה לא נבעה בשל נתונים או פרמטרים לחישוב כפי שהיו קיימים עוד קודם לכן, אלא לאור החיוב המוטל עליה וחישוב חלקה היחסי בהוצאות. למעשה, גם הנתבעת מעולם לא השיגה על הפרמטרים לחיוב כפי שנעשו במהלך כל השנים, כל טענתה היתה כי יש להתחשב ב"התחשבות" שבינה לבין דנקנר (נספח 4 לתצהיר שטרוסברג).

לאור האמור לעיל אני קובע כי התקיים הכלל בדבר מעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא בכל הקשור לפרמטרים לחיוב הנתבעת בתשלום מיסי הנציגות, קרי, "14.15% מהתקציב הנוגע לחיובים המשותפים לכלל בעלי הנכסים במגדל וכן בסכומים נוספים ע"פ מפתח שטח החניון של סנאורה ביחס לשטחים הכוללים של חניון סנאורה, חניון דיירים, קונסרבטוריון ואגף מסחרי (חניות ומשרדים) וזאת בחס להוצאות משותפות אך ורק לארבעת גורמים אלה כמו חשמל חניונים, מעלית אגף מסחרי וחניון" (סעיף 5 לתצהיר סכריאנו). כך גם מעיד מר נדר "אני ממשיך במפתח של דנקנר סנאורה שלפיו החניון משלם 14.15% מהתקציב של הבניין" ובהמשך "דרישת התשלום מבוססת על 14.15% פלוס החלק היחסי על פי השטח בהוצאות משותפות לבעלי הנכסים רק באגף המסחרי של הבניין, כך היה כל השנים וכך המשכנו" (עמוד 6 שורה 29 ועמוד 7 שורות 9-10).

זאת ועוד. אף אם שגיתי בקביעתי כאמור ולא מתקיים השתק פלוגתא כאמור, הרי שגם לגופם של דברים הוכחה התובעת כי יש מקום לאשר את חלוקת מיסי הנציגות שבוצעה ואין במערכת היחסים שבין דנקנר לבין הנתבעת להשפיע על ההכרעה בתיק זה. ובמה דברים אמורים.

הוכח בפני כי החלוקה על פי דנקנר היתה כאמור לעיל. הדבר עולה לא רק מעדותו של מר סוכריאנו שצוטטה לעיל ולא נסתרה, אלא גם מהדוחות הכספיים לשנים 2002, 2003 ו-2005 (נספחים א1 עד א3 לתצהיר סוכריאנו) בתקופה שבה נוהל הבית על ידי דנקנר. בכל מקום בדוחות הנ"ל החיוב הוא לפי אחוזים כמפורט לעיל. לא עלה בידי הנתבעת להציג כל פירוט או חישוב חיוב על פי מספר חניות.

ויוודגש, אם תפחית הנתבעת את מספר החניות שלה (למשל על ידי הגדלת גודל כל חניה ללא הפחתת שטח החניון הכולל שבבעלותה) האם כפועל יוצא אמור חלקה בדמי הניהול להיות קטן יותר? התשובה לכך הינה בשלילה, שכן, על פי נוהג הצדדים לאורך כל השנים, וכפי שנעשה בחישוב הקיים, גודל השטח הוא זה אשר קובע את שיעור החלק בהשתתפות בהוצאות.

ויוודגש, חישוב החלק היחסי על פי הדוחות הכספיים לשנים 2002 עד 2005 כאמור לעיל, זהה לחישוב החלק היחסי על פי הדוחות לשנים 2006 (מחצית), 2007 ו-2009 (נספחים יג עד יג3 לתצהירו של נדר).

הוכח בפני כי הנתבעת גם שילמה על פי חלוקה זו לתובעת. גם אחרי פסק הדין בהליך הקודם המשיכה הנתבעת ושילמה במשך תקופה משמעותית של 18 חודשים, ללא העלאת כל טענה או סייג לתשלום הנתבע. אפילו בשנת 2011 שילמה הנתבעת (עבור חודשים 01/11 עד 03/11 (כולל)). רק עתה, במסגרת ההליכים דנן "נזכרה" להעלות טענה כנגד החיוב כפי שנעשה על ידי דנקנר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, אפילו תביעה כנגד דנקנר הנתבעת לא הגישה אלא רק בעת האחרונה "לא הגשנו תביעה נגד דנקנר אלא הפעלנו סעיף בוררות בחצי השנה האחרונה. ש.ת. כתבנו להם מכתבים במשך 10 שנים ומכיוון שהם סרבו פנינו לבוררות" (עמוד 14 שורות 28-29).

מכל מקום, הסכם הפשרה עם דנקנר חל במערכת היחסים שבין הנתבעת לבין דנקנר בלבד. בין אלו היתה שותפות ארוכה עם התחשבנויות כאלו ואחרות. כך מעיד מר נדר "ב-2006 חלה ההחלפה של חברת הניהול עד אז חברת הניהול של הבניין הייתה דנקנר סנאורה שזה שותפות בין דנקנר השקעות בע"מ לבין הנתבעת" (עמוד 6 שורות 14-16) ובהמשך "אני לא ידעתי על שום מחלוקת בכל 10 השנים שדנקנר ניהלה את הבניין, ידעתי שהם בראש אחד מהדיונים שהיו לנו עם סנאורה ועם דנקנר ומהדיונים שהם ניהלו במשותף עם עיריית ר"ג. ש.ת. לא הובא לידיעתנו מעולם שיש מריבות בין סנאורה לדנקנר, היה שיתוף פעולה מלא" (עמוד 6 שורות 26-28). כך גם עולה מתצהירו של מר סוכריאנו אשר עבד כעשור שנים עבור שותפות דנקנר סנאורה. כך גם עולה מעדותו של מר שטרוסברג "חברת סנאורה הייתה שותפה של דנקנר בשותפות הניהול דנקנר סנאורה, אין שותפות רשומה. דנקנר קיבלה מסנאורה 4.5% דמי ניהול עבור הקמה וניהול של הבניין בפועל דנקנר ניהלה את הבניין 10 שנים כאשר סנאורה שותפה שלה. מי שהיה אחראי על סורין זה עובד של דנקנר" (עמוד 14 שורות 14-17) ובהמשך "בסנאורה היו הרבה שותפויות במשך עם כל החברות הגדולות. בין 10-15 שותפויות ומעולם הם לא הגיעו לבימ"ש המחלוקות ביני לבין דנקנר הייתה לגבי הרבה נושאים והיום זה בבוררות לרבות דמי הניהול" (עמוד 14 שורות 23-26).

לא ניתן להשליך מכל הסדר שנעשה בין דנקנר לבין הנתבעת (ובודאי חורג מגבולות החזקת הרכוש המשותף בבית דן) על מה שיתרחש בבית להבא. "חלוקת העוגה" כפי שבוצעה על ידי דנקנר (והנתבעת שותפתה) בזמן אמת, ועל פיה חויבו כל בעלי היחידות בבית, היא זו המחייבת, גם בהתאם להתחייבויות הצדדים, גם לאור התנהגותם בפועל וגם בהתאם לפסק הדין בהליך הקודם כאמור לעיל.

גם לא ניתן לקבל את טענת הנתבעת כי ההכרעה בהליך שבינה ודנקנר עם העירייה הוא זה אשר אמור לקבוע את חוביה. ההכרעה מול העירייה היתה פרטנית בנסיבות הקונקרטיות שלה בגין חיוב בתשלום לעבר. אין המדובר בהשלכה אוטומטית על הנתבעת ומכל מקום ההסכמה בהקשר זה היתה רק בין הנתבעת ודנקנר לבין העירייה. לא ניתן לאכוף הסכמה זו על התובעת ובודאי שלא ניתן לקפח את זכויות בעלי הדירות בשל הסכמה כזו או אחרת שאינם מעורבים בה וכלל לא היו צד לה.

מוזר שדווקא את ההסכמה שלא נעשתה עם התובעת מבקשת הנתבעת לקיים ולחייב על פיה אולם מתנערת היא, ללא כל הצדק אמיתי, מהסכם לתשלום ההוצאות, שאין מחלוקת שאליו הגיעה עם התובעת.

מר שטרוסברג מעיד כי "היה הסכם של סנאורה עם הועד שכל מה שייסגר בין הוועד לבין הקונסר' יחול בשינויים המחויבים גם על סנאורה. אם ניתן הנחה לעירייה היא תינתן גם לסנאורה" (עמוד 15 שורות 9-10). כלומר, הוסכם בין הצדדים על כי כל אשר יפסק במסגרת התובענה של התובעת כנגד העירייה יחול גם על הנתבעת דנקנר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין מחלוקת כי העירייה משלמת את מלוא הדרישה שהופנתה אליה מאת הנציגות לאור הליך שנוהל בין התובעת לבין העירייה (עמוד 16 שורות 1-14).

אף על פי כן בהתחייבות זו, שהינה התחייבות ישירה של הנתבעת כלפי התובעת בנוגע לסוגיה נושא הדיון דנן, הנתבעת איננה עומדת. הטענה כי לא היה דיון לגופו של עניין בהליך שבין העירייה לבין הנציגות לא הוכחה וממילא איננה רלבנטית. בסופו של יום העירייה משלמת את מלוא התשלום המחויב בהקשר זה. העובדה כי העירייה הסכימה לתשלום אין בה, כשלעצמה, ללמד על כי לא היה דיון לגופם של דברים. יתכן גם כי העירייה השתכנעה בצדקת טענות התובעת וביקשה לחסוך את הצורך בניהול התדיינות והוצאות הכרוכות בכך. מכל מקום, התחייבות הנתבעת לפעול בהתאם להכרעה האמורה תקפה ובודאי שתוקפה חזק ומשמעותי יותר מאשר ההסדר שעשתה בינה לבין דנקנר ללא מעורבות התובעת.

בהקשר זה אעיר גם כי ממילא אין בידי לקבל את הסכם הנתבעת עם דנקנר כראיה בתיק זה.

הסכם הפשרה צורף כלאחר יד לסיכומי הנתבעת מבלי לבקש, וממילא מבלי לקבל רשות להגשתו ועל פי דין אין בידי להיזקק לו – "סיכומים בכתב אינם דרך נאותה להביא בהם ראיות נוספות על אלה שהובאו במהלך המשפט, אלא חייבים להצטמצם בהוצאת טענותיו של בעל דין, שאלמלא הוראת בית המשפט לסכום בכתב, היה מרצה אותן בעל פה. בית המשפט העליון התריע כבר פעמים אחדות על עורכי דין ש"הגניבו" בדרך זו ראיות ללא רשות, וציווה להתעלם מהן" (י. זוסמן טדרי הדין האזרחי (מהדורה שישית) בעמ' 513 וכן פסקי הדין המאוזכרים שם).

לאור כל האמור לעיל כל שנותר לנו לדון בו עתה הן בטענות ההגנה של הנתבעת בנוגע לחיוב השגוי - חיוב בגין קרן שיפוצים, חיוב נמוך מחיוב בעלי הדירות האחרים, אי המצאת דוחות כספיים, תשלום כפול עבור שתי חניות, תוספת תשלום מע"מ וקיצוץ. בסיכומים מטעמה מעלה הנתבעת טענה נוספת בנוגע למספר חניות אשר בינתיים נמכרו על ידה לצד שלישי.

חיוב בגין קרן שיפוצים, שימוש שלא כדין במיסי הנציגות ואי אספקת שירותים

טוענת הנתבעת כי גביית קרן השיפוצים נעשתה שלא בהתאם לחלוקת התשלומים ע"י דנקנר. בנוסף, המדובר בגבייה שלא כדין ושלא על פי המוסכם ובתוך כך גם נעשה שימוש בקרן לטובת שיפוצ רכיבים שאינם משותפים. כמו כן טוענת הנתבעת כי התובעת איננה מספקת שירותים בגינם היא גובה דמי ניהול.

אין בידי לקבל טענות אלה בעיקרן ומכל מקום, אין בהן להוות הצדק כדי לפטור את הנתבעת מתשלום מיסי הנציגות.

הוכח בפני כי קרן השיפוצים אושרה באסיפה הכללית – כך מעיד מר נדר בהקשר זה "כן, מתקיימת אסיפה כללית. ש.ת. לגבי שנת 2010 התקיימה אסיפה, כל שנה מתקיימת. ש.ת. באסיפה מתקבלת החלטה לגבי התקציב של השנה התורנית. ש.ת. תמיד נמסר דיווח באסיפה לגבי הוצאות בפועל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לגבי השנה שחלפה. ש.ת. האסיפה הכללית קיבלה החלטה לגבי התקציב לשנת 2010" (עמוד 5 שורות 26-30). מר נדר גם מסביר בעדותו כיצד מחושב התקציב "אין דבר כזה שאנחנו מצרפים תקציב או מדפיסים אותו, התקציב הוא תמיד ביחס לשנה שחלפה ואנחנו מודדים מה תהיה ההתייכרות כתוצאה מאילו פרמטרים שהתייכרו" (עמוד 6 שורות 3-4).

מקובלת עלי עדותו של מר נדר שלא נסתרה לפיה כל בעלי הדירות משלמים על פי אותה חלוקת תקציב – "נספח י"ג-1 תקציב ליוני-דצמבר 2006 ועד הבית גובה מכל הדיירים על פי חלוקת התקציב הזו, זה דבר קדוש" (עמוד 7 שורות 4-5) ובהמשך "נספח י"ג-1 החניון הציבורי זה הכוונה לחניון של הנתבעת, היא מחויבת ב-14.15%. ש.ת. חניון דיירים זה גם 14.15%" (עמוד 7 שורות 14-15).

הוכח גם כי קרן זו משמשת עבור החזקת כל חלקי הבית המשותף, לרבות החניון "י"ג-3 – ועד הבית גבה קרן שיפוצים, אני מניח שהמשכנו לגבות כי הרציו שמאחורי קרן השיפוצים הוא שנתקלנו בהתיישנות במערכות של הבניין והודיע לנו המנהל שהוא חבר נציגות שצריך להשקיע בשיפוצים ש.ת. נערך שיפוץ. הוא כלל את כל משאבות הסחרור של הבריכה ושל הבניין, משאבות הבריכה, שיקום צנרת כי היא ממתכת ולא מ-PVC והתחילה להחליף. החלפנו את מערכות גילוי האש ועברנו ממע' רדיו-אקטיבית למע' ממוחשבת ואז אנחנו פטורים מניקוי הגלאים בעלות כבדה מאוד. ש.ת. גביתי את קרן השיפוצים מכולם. ש.ת. כשגובים את הקרן מבעלי הדירות משתמשים בכסף גם לשיפוצים באגף המסחרי וגם בחניון ולכן גובים מכולם. בוודאי שיפצנו גם בחניון" (עמוד 8 שורות 10-18).

ויוודגש, כשם שהנתבעת נושאת בחלקה בהוצאות להחזקה שותפת של חלקים מן הבית (בשיעור של 14.15% כאמור), ודאי שעליה לשאת גם בחלקה בעלות שיפוץ אותם החלקים. גבית קרן השיפוצים, על פי שיעור השתתפותה של הנתבעת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף נכללת במסגרת הוצאות להחזקתו התקינה של הבית בהתאם להוראות סעיפים 58 ו-77 לחוק המקרקעין.

אולם, יש להבהיר כי קרן השיפוצים המשותפת יכולה לשמש רק עבור אותם רכיבים משותפים לכל חלקי הבית המשותף. כך גם מחושבת הקרן בחלק התקציב העוסק בתשלומים משותפים לכלל חלקי הבית (בחלקו העליון של דוח התקציב). לפיכך, לא ניתן לעשות שימוש בקרן זו לטובת שיפוץ הבריכה וככל שנעשה שימוש כנ"ל הרי שעל בעלי הדירות (הנושאים בעלויות הבריכה על פי חלק התקציב בחלקו התחתון העוסק בגבייה פרטנית) להשיב לקופת קרן השיפוצים את החלק היחסי מקרן זו שנעשה בו שימוש לטובת שיפוץ הבריכה.

ויוודגש, אין באמור כדי לפטור את הנתבעת מתשלום חלקה המלא בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית. ככל שנעשה שימוש שלא כדין בכספים רשאית הנתבעת לפנות לאסיפה הכללית או להגיש תביעה כנגד הנציגות, ככל שלא יוחזרו הכספים, ולהוכיח את תביעתה כדין. אולם, אין בכך להצדיק הימנעותה מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הוכח בפני גם כי התובעת היא היחידה אשר פועלת לתחזוקת הרכוש המשותף בבית ככלל ובשטח החניון בפרט.

בהקשר זה אעיר כי תמוהה בעיני עד מאוד טענת הנתבעים בסעיף 10 לסיכומיהם כאילו לא סופקו לנתבעת שירותים וכי כל מטרת התביעה היא אך לגבות כסף מהנתבעת. די בהקשר זה להפנות לעדותו של מר שטרוסברג מטעם הנתבעת אשר מאשר בבירור כי "ועד הבית משלם את כל ההוצאות באחזקת הבית המשותף. מעליות חשמל בחניון ש.ת. סנאורה לא נושאת ישירות בשום תשלום לאחזקת החניון חוץ מתשלום הועד" (עמוד 17 שורות 22-23). די בעדות זו לשלול את טענת הנתבעת.

לא עלה גם בידי הנתבעת להוכיח את טענתה כי נעשה שימוש בכספי הנציגות הנגבים ממנה שלא עבור רכיבים משותפים. מעדותו של מר נדר עולה כי רכיבי הניקיון, אחזקה, שמירה וגילוי וכיבוי אש משותפים וניתנים גם לחניון (עמוד 9 שורות 4-17).

חיוב גבוה מאשר בעלי חניות אחרים

טענתה המרכזית של הנתבעת בהקשר זה היא כי מבעלי הדירות האחרים נגבה שיעור נמוך עבור כל חניה. כך, בעוד שמהתובעת נגבה סך של 168 ₪ עבור כל חניה (כולל עלות חשמל ומעליות), הרי שמבעלי הדירות נגבה סך של 95 ₪ (בתוספת עלות חשמל) (ר' סעיף 5.10 לתצהיר שטרוסברג). את טענתה זו מבססת הנתבעת על מסמכי הנציגות לפיה מיסי הנציגות בגין חניה עומדים על סך של 95 ₪ (נספח 8 לתצהיר שטרוסברג וכן מוצג נ/2). כן נטען האמור בנוגע לחניות "דנקנר" לגביהן נשלחה דרישה על סך של 130 ₪ לחודש לכל חניה (נספח 16 לתצהיר שטרוסברג).

אין בידי לקבל טענות הנתבעת בהקשר זה.

ראשית, כפי שמצוטט לעיל, חלוקת התשלומים מבוצעת על פי חלוקה שוויונית בין בעלי החניות הפרטיים לבין הנתבעת כאשר החלוקה בין השניים היא כמחצית. החניון בכללותו נושא ב- 28.30% מהוצאות הבית, כאשר חניון הנתבעת מחויב בעלות של 14.15% והדיירים נושאים בעלות זהה בגין החניות שבבעלותם.

שנית, אין המדובר בחיוב על פי מקום חניה אלא על פי שטח כולל של החניות בחניון הבית. החלוקה שבין בעלי הדירות בבית מבוצעת על ידי חברת הניהול ותוצאתה הסופית היא תשלום בשיעור של 14.15% מסך ההוצאות בגין חניות הדיירים, כפי שמסביר זאת מר נדר בעדותו "נספח י"ג-ב- חניון דיירים זה גם 14.15% ש.ת. אני לא יודע לפי מה יוצאת הדירה לבעלי הדירות, יש חברת ניהול. זה יוצא לפי המפתח" (עמוד 7 שורות 16-17). כך גם החלוקה ביחס לכל התשלומים בבית "זה מתחלק לפי החלק היחסי והגודל בין כולם" (עמוד 8 שורות 4-8).

שלישית, לא ברור לאיזה תקופה מתייחסים נספח 8 לתצהיר שטרוסברג ומוצג נ/2.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לבד מכך, הנתבעת מבקשת להשוות בין שניים שאינם שווים. את גובה החיוב לכל חניה המוטל עליה גוזרת הנתבעת מהעלות החודשית חלקי 105 (מספר החניות שבבעלותה). ראשית, כאשר העידו הצדדים על מספר החניות שבבעלות הנתבעת דובר על "כ-105" חניות. ברור כי כל תוספת או גריעה של חניה משנה את החלק היחסי המשולם בגין כל חניה. מאידך, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח מהו מספר החניות המוחזקות על ידי בעלי הדירות. כל שהוכח הוא כי גודל החניונים שווה ולפיכך גם חלקם הכולל בהוצאות צריך להיות זהה. ככל שלבעלי הדירות מספר רב יותר של חניות (על שטח זהה), ברי כי החלוקה "פר חניה" תהיה קטנה יותר. שנית, החיוב החודשי האמור כולל את כל התשלומים החלים על הנתבעת, כולל הוצאות חשמל חניונים ומעליות. הנתון בדבר תשלום בסך של 95 ₪ עבור כל חניה כולל רק את הנתון בדבר החלק היחסי בהוצאות ללא גביה של הוצאות חשמל חניונים והוצאות מעליות (ר' סעיף 5.10 לתצהיר שטרוסברג). לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי "חילוץ" עלות החזקת הרכוש המשותף בבית, ללא הוצאות חשמל חניון ומעלית, שונה מהסך של 95 ₪ המופיע במסמכים הנ"ל, בפרט כאשר, כאמור, לא ברור לאילו שנים מתייחסים מסמכים אלו.

וידוגש, נספח 16 לתצהיר דווקא מאשש את טענת התובעת כי אין כל אפליה בגביה. המדובר בדרישת חיוב למחצית הראשונה של שנת 2009 וממנו עולה כי החיוב הינו בסך של 130 ₪ לחניה. על פי החלוקה, כפי שעולה ממוצג יג3, לתצהיר נדר, הרי שהמדובר בתשלום דומה מאוד לזה אשר חויבה הנתבעת לשלם באותה התקופה (79,830 ₪ + 7,326 ₪ (חשמל חניונים) לחלק ל- 6 חודשים לחלק לכ- 105 חניות = 138 ₪ לחניה).

אולם, למעלה מכך, המדובר במועדים שונים ובתאריכים שונים. דרישת החיוב דנן הינה למחצית השנייה של שנת 2010 ולא למחצית הראשונה של שנת 2009 (כפי שעולה בנספח 16 הנ"ל) ובהקשר זה לא עלה בידי הנתבעת להוכיח דבר כאמור.

חיוב במע"מ

טענת הנתבעת היא כי בעוד שכאשר נוהל הבית על ידי דנקנר היא יכולה היתה להתקזז בגין המע"מ ששולם, הרי שמעת שהחלה התובעת לנהל את הבית אין היא מנפיקה חשבוניות מס בגין התשלומים אותם היא גובה ולמעשה עלה שיעור חלקה של הנתבעת בגובה המע"מ המשולם.

טענת התובעת בהקשר זה באה לידי ביטוי בעדותו של מר נדר – "לא הוצאנו חשבוניות אנחנו לא עוסק מורשה וקיבלנו הוראה מר"ח אלעני ששכרנו את שירותיו לתת לנו חו"ד חשבונית לעניין הזה שאנחנו לא צריכים להוציא חשבונית מס אנחנו משלמים לחברת הניהול, היא מוציאה לנו חשבונית מס וכמובן שאנחנו משלמים לחברת הניהול מע"מ על השירותים שאנחנו מקבלים עפ"י דין אבל אנחנו כוועד לא יכולים להזדכות או להתקזז על המע"מ הזה וזה פרדוקס שקיים בכל הבתים המשותפים במדינת ישראל. ש.ת. אם חברת הניהול הייתה גובה את הכסף ומנהלת את הכסף היא הייתה יכולה להוציא חשבוניות לדיירים אבל אנחנו בגלל דברים שקרו בעבר לא יכולים להרשות לעצמנו להפקיד מיליוני שקלים בידי חברת ניהול שאין לה נכסים ולכן אנחנו מפקידים את



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הכסף בחשבון הועד ומשלמים לחברת הניהול מידי חודש בחודשו וזה אולי יותר יקר אבל זה יותר בטוח" (עמוד 9 שורות 22-30).

עדותו זו של מר נדר מקובלת עלי והיא לא נסתרה. הבחירה היא בידי בעלי הדירות אם ברצונם להעסיק מתחזק לאחזקת הרכוש המשותף בבית (על פי סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין) או באם רצונם כי הבית ינוהל על ידי נציגות מתוך בעלי הדירות. כשם שיש יתרונות רבים לניהול הבית על ידי נציגות נבחרת, ישנם גם חסרונות, והאחד מהם הוא בעובדה כי אין המדובר בעוסק וממילא אין הנציגות יכולה להנפיק חשבוניות מע"מ. כאשר המדובר בבתים משותפים המשמשים למגורים הבעיה הינה קטנה יחסית. כאשר המדובר בבתים משותפים בהם נכסים מסחריים ובעלי דירות שהינם עוסקים הבעיה הופכת משמעותית יותר. אולם, זהו רק אחד השיקולים שעל בעלי הדירות לשקול בעת החלטתם כיצד ברצונם לנהל את הבית המשותף. משבחרו בעלי הדירות בבית דנן לנהל את הרכוש המשותף באמצעות נציגות נבחרת, מניה וביה כללו בבחירה זו את העלות הנוספת עקב אי אפשרותם להתקזז בגין המע"מ המשולם לנותני השירותים השונים. בהקשר זה אין המדובר אך ב"בעיה" של הנתבעת אלא בבעיה של כל עוסק בתחומי הבית. דא עקא, נושא זה נתון להכרעתם של בעלי הדירות בבית ולא ניתן לומר כי הכרעה זו משמעותה תשלום נוסף המוטל על הנתבעת.

תשלום כפול עבור 2 חניות

נושא זה הועלה על ידי הנתבעת בכתב ההגנה אולם לא אוזכר כלל במסגרת ראיותיה ואף נשמט כליל ממסגרת סיכומיה. בנסיבות אלה אין בידי לקבל הטענה.

אי המצאת דוחות כספיים

הנתבעת טוענת כי "רדפה" אחרי התובעת כדי לקבל מידע ומסמכים המגיעים לה על פי דין. אולם, התובעת סירבה לאפשר עיון במסמכים.

התובעת מכחישה טענות הנתבעת בהקשר זה ומר נדר מעיד כי: "מר שטרוסברג פנה אלי מס' פעמים לקבל את התקציב ואת ההוצאות בפועל לשנת 2010 ובכל אותן פעמים שהוא פנה אלי הזמנתי אותו לבוא יחד איתי למשרדי הנהלת הבניין ולקבל איזה תקציב שהוא רוצה הוא ביקר איתי אצל מנהל הבניין וראה את הכול, אין לנו מה להסתיר מאף אחד" (עמוד 6 שורות 7-9).

לכך גם יש להוסיף את התנהלותה של הנתבעת עצמה – "מעולם לא השתתפתי כנציג סנאורה באסיפה הכללית בבית ולא בא במקומי אף אחד. ש.ת. אני עובד שם יותר מ-15 שנים. ש.ת. זה נכון שמעולם לא באנו לאסיפות או ביקשנו הסברים מהוועד" (עמוד 16 שורות 17-19).

אולם, אף ללא צורך בהכרעה לגופם של דברים, אף אם יש אמת בטענה, עדיין אין בה להוות טענת הגנה בהליך דנן ואין בה להצדיק אי תשלום על פי החיוב הנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ההלכה הידועה בהקשר זה קובעת כי "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה" (ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וראה גם ברע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו) וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

מכירת חניות

בפתח סיכומיה טוענת התובעת כי מכרה 10 חניות ולפיכך יש להפחית את סכום הדרישה לחיוב במיסי נציגות. ל"הוכחת" טענתה מצרפת הנתבעת לסיכומיה מכתב, לרבות בהקשר זה, המופנה לנציגות הבית, מיום 07.12.11.

אין בידי לקבל טענה זו.

ראשית, המדובר בעובדה החייבת בהוכחה ואין כל זכר במסכת ראיות התובעת לטענה האמורה – לא בתצהירים מטעמה וגם לא בחקירתו הנגדית של מר שטרוסברג. ממילא גם לא נתבקשה, וממילא לא ניתנה רשות להבאת ראיות נוספות על ידי הנתבעת.

שנית, לסיכומים לא ניתן לצרף ראיות חדשות ללא קבלת רשות, שממילא לא נתבקשה במקרה זה. (ר' אזכור לעיל).

שלישית, על פניו, גם לגופם של דברים אין ממש בטענת הנתבעת. המכתב נושא תאריך 07.12.11 בעוד התביעה דנן עניינה בתקופה שמחודש 07/10 עד 12/10. אין במכתב זה ממילא ללמד על כי הנתבעת לא חבה במיסי נציגות גם בגין חניות אלו בתקופה הנתבעת.

שיעור דמי הניהול מופרז

גם אם יש ממש בטענת הנתבעת בהקשר זה הרי שעדיין אין האמור מהווה עילת הגנה מפני התובענה דנן.

הנתבעת יכולה להעלות את טענותיה בפני האסיפה כללית של בעלי הדירות לצורך קבלת החלטה בדבר תקציב הבית. אם היא סבורה שהחלטת בעלי הדירות איננה כדין יכולה היא גם לנקוט הליכים כנגד הנציגות או בעלי הדירות בבקשה להפחתת גובה התקציב המאושר. אולם, בינתיים אין היא יכולה לחדול מלשלם את חלקה בהתאם לתקציב אשר אושר על ידי בעלי הדירות, אף אם היא סבורה כי המדובר בתקציב גבוהה או כי ניתן לנהל את הרכוש המשותף בעלות נמוכה יותר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

יפים לענין זה דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קנין – בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוק כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, בתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר. חובת הנאמנות שחבה בה הנציגות כלפי בעלי הדירות אינה מחייבת אותה לחתור לשיאים של חסכנות בניהול ענייני הבית המשותף. די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר. שאם לא תאמר כן יירתעו בעלי דירות מלשמש כחברי נציגות".

לפני סיום מספר מילים בנוגע לחוות הדעת של מר ספיר. מעבר לעובדה שאין בה כל התייחסות לבית ולחניון נשוא הדיון דנן, הרי שממילא אין בה כל נתון אשר עשוי ללמד אותנו על כי דוגמאות ההשוואה המובאות הינן באיזשהו אופן דומות לבית דנן. מעבר למיקום הבתים אין אנו יודעים דבר על נסיבות פרטניות של כל בית (כך, למשל, אם יש בו חניות צמודות לבעלי הדירות, אם יש בו "יחידה" שכל כולה חניה דוגמת המקרה דנן וכיוצ"ב). כך גם כל שנטען בחוות הדעת הוא כי נערך "סקר". לבד מכך שלא ברור מי ערך את אותו "סקר", מה טיבו או אפילו כיצד נערך או כיצד נגזרו הנתונים שבו, הרי שלא אוזכרו בחוות הדעת המקורות לנתונים המפורטים בו וממילא לא ניתן להסיק מהם דבר.

בנסיבות אלו לא רק שאין בחוות הדעת להועיל לגופם של דברים כהוכחה של "עניין שבמומחיות", הרי שגם מבחינה עובדתית אין בה כל ערך ראיתי.

קיוז

לנתבעת טענה כי עומדת לזכותה טענת קיוז בגין הסכומים אשר נגבו ממנה ביתר לאורך השנים.

לבד מן העובדה, כאמור לעיל, כי לגופם של דברים הנתבעת איננה זכאית להחזר בגין כספים ששולמו על ידה בגין מיסי נציגות במהלך השנים, הרי שממילא לא עומדת לנתבעת הזכות המהותית להעלות טענת קיוז בהליך דנן.

טענת הקיוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

בנוסף, גם הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין אינן מקימות זכות קיוז.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות טענת קיזוז בהליך שבפני.

לכך יש להוסיף כי גם לא עלה בידי הנתבעת להוכיח קיומו של כל הסכם אחר עם התובעת או עם בעלי הדירות בבית המקנה לה זכות להעלות טענת קיזוז כנגד חיובים שמקורם בהוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את טענת הקיזוז.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 103,344 ₪ בגין מיסי נציגות לתקופה שמחודש 07/10 ועד 12/10 (כולל) וכן את הסך של 3,876 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 24.03.11, ועד למועד התשלום בפועל.

סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעם בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 13,500 ₪ בגין החזר הוצאות ההליך כולל שכר העדים ושכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בכך שהתקיימו ישיבת קדם, ישיבת הוכחות והוגשו סיכומים בכתב.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ה כסלו תשע"ב, 21 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב